



Polityka Prywatności i Plików Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem strony internetowej [www.yogamat.pl], prowadzonej przez [YOGAMAT Barbara Stryczniewicz], z siedzibą przy [32-060 Budzyn 63], NIP: [9441076238], e-mail: [yogamat.bs@gmail.com].

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest [YOGAMAT Barbara Stryczniewicz,], z siedzibą przy [32-060 Budzyn 63], NIP: [9441076238], e-mail: [yogamat.bs@malpka...].

2. Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem e-mail: [yogamat.bs@gmail.com].

3. Jakie informacje na Twój temat posiadamy?

Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, dane dotyczące zdrowia (jeśli zbierane są informacje o stanie zdrowia uczestników zajęć), preferencje dotyczące zajęć (np. styl jogi, poziom zaawansowania), dane dotyczące płatności (jeśli prowadzona jest sprzedaż kursów lub karnetów online).

4. Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe zbierane są bezpośrednio od Ciebie podczas rejestracji na stronie, zapisu na newsletter, zakupu produktów lub usług, wypełniania formularzy kontaktowych oraz podczas korzystania z naszych usług.

5. Czy Twoje dane są bezpieczne?

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.

6. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach: organizacja i zarządzanie zapisami na zajęcia, prowadzenie konta użytkownika w systemie rezerwacyjnym, informowanie o zmianach w grafiku zajęć, wydarzeniach, warsztatach, przesyłanie newslettera z treściami edukacyjnymi i promocyjnymi, realizacja umów sprzedaży produktów lub usług, obsługa reklamacji, prowadzenie działań marketingowych, statystycznych i analitycznych.

Cel przetwarzania danych	Okres przechowywania danych	Podstawa prawna
Konto użytkownika	Do czasu usunięcia konta użytkownika	Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Realizacja zamówienia i umowy	Do czasu wykonania umowy	Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Dokończenie zamówienia przez klienta	Przez 6 miesięcy od rozpoczęcia zamówienia	Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Reklamacje i odstąpienia od umowy	Do czasu zakończenia obsługi reklamacji lub odstąpienia od umowy	Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Newsletter	Do czasu rezygnacji z otrzymywania newslettera	Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Obowiązki podatkowe i księgowe	Przez czas wymagany przez przepisy prawa	Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Archiwum	Do czasu utraty przydatności informacji	Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Ustalenie, obrona, dochodzenie roszczeń	Do czasu przedawnienia roszczeń	Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Grupy odbiorców reklam	Do czasu utraty przydatności informacji lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania	Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Media społecznościowe	Przez czas, w jaki informacje dostępne są w ramach serwisu społecznościowego	Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Analiza i statystyka	Do czasu utraty przydatności informacji lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania	Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Marketing własny	Do czasu utraty przydatności informacji lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania	Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Kontakt i korespondencja	Do czasu trwania kontaktu między nami	Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Narzędzia dodatkowe	Do czasu utraty przydatności informacji lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania	Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Obowiązki dot. ochrony danych osobowych	Do upływu okresu przedawnienia naszej odpowiedzialności jako administratora danych osobowych	Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Obowiązki związane z DSA	Do upływu okresu przedawnienia naszej odpowiedzialności jako dostawcy usługi pośredniej	Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Przechowywanie Treści Użytkownika	Do czasu usunięcia Treści Użytkownika	Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

7. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

8. Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na naszą rzecz, takie jak dostawcy usług IT, firmy kurierskie, biura rachunkowe, kancelarie prawne, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.

9. Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, jeśli jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania. W takim przypadku zapewniamy odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Czy korzystamy z profilowania?

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały. Korzystamy z narzędzi, w ramach których możemy podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważamy, że działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz zawrzeć itp.

11. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem danych?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykazemy, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi), prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

12. Czy korzystamy z cookies lub innych technologii i na czym to polega?

Nasza strona internetowa, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies oraz inne podobne technologie, takie jak kody lub piksele śledzące, API konwersji itp. Z wykorzystaniem cookies lub innych podobnych technologii gromadzone są określone informacje wykorzystywane następnie w różnych celach, począwszy od zapewnienia prawidłowego działania poszczególnych funkcji strony, poprzez analizę zachowań użytkowników na stronie, skończywszy na kierowaniu targetowanej reklamy.

13. Na jakiej podstawie korzystamy z cookies lub innych podobnych technologii?

Z plików cookies lub innych podobnych technologii korzystamy na podstawie Twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies lub inne podobne technologie są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usług. Pliki cookies lub inne podobne technologie, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z nich. Podczas Twojej pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlany jest Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę wraz z możliwością zarządzania cookies lub innymi podobnymi technologiami, tj. zdecydowania, na które pliki cookies lub inne podobne technologie się godzisz, a które chcesz blokować.

14. Czy możesz wyłączyć pliki cookies lub inne podobne technologie?

Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies lub innych podobnych technologii w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies lub inne podobne technologie. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz

inne dane witryn i wtyczek. Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookies utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu. Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies lub podobnymi technologiami, takie jak np. Ghostery. Opcję kontroli nad plikami cookies lub podobnymi technologiami może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp. Ponadto w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi rodzajami plików cookies lub innych technologii, w szczególności na zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej. Dajemy Ci również możliwość kontroli nad plikami cookies lub innymi podobnymi technologiami bezpośrednio z poziomu naszej strony. Zaimplementowaliśmy specjalny mechanizm prywatności, który pozwala Ci blokować te pliki cookies lub inne technologie, których sobie nie życzysz. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies lub innych technologii może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszych stronach oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies lub inne podobne technologie. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies lub technologie związane z wtyczkami serwisów społecznościowych, przyciski, widżety, funkcje społecznościowe zaimplementowane na naszych stronach mogą być dla Ciebie niedostępne.

15. W jakich celach korzystamy z plików cookies lub innych podobnych technologii?

Pliki cookies lub inne podobne technologie wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów naszych stron, takich jak zapamiętywanie zawartości koszyka przez określony czas po dodaniu do niego wybranych produktów, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, prawidłowe przysyłanie formularzy widocznych na stronach, osadzanie odtwarzaczy wideo lub audio, działanie systemu komentarzy, wtyczek społecznościowych itp. Ponadto, pliki cookies lub inne podobne technologie wykorzystywane są w celu prowadzenia działań statystycznych, analitycznych i marketingowych. W plikach cookies przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez Ciebie ustawieniach cookies dokonanych z poziomu mechanizmu prywatności funkcjonującego w ramach naszej strony. Część plików cookies lub innych podobnych technologii związana jest z narzędziami zewnętrznymi, z których korzystamy, a dostawcy tych narzędzi mogą uzyskiwać dostęp do informacji gromadzonych za pomocą tych plików cookies lub innych podobnych technologii. Szczegóły na temat narzędzi zewnętrznych znajdują się w załączniku do Polityki prywatności.

16. W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach niniejszej Polityki prywatności przy okazji opisywania poszczególnych narzędzi, reklamy behawioralnej itp. Niemniej jednak, dla Twojej wygody zebraliśmy jeszcze raz te informacje w jednym miejscu. Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością: ustawienia prywatności w ramach przeglądarki internetowej; wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie prywatnością np. Ghostery; dodatkowe oprogramowanie zarządzające prywatnością; tryb incognito w przeglądarce internetowej; ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com; mechanizm prywatności dostępny z poziomu naszej strony; ustawienia prywatności w ramach poszczególnych serwisów społecznościowych.

17. Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Daliśmy wszelkich starań, by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz do nas na adres [adres e-mail].

18. Czy ta Polityka prywatności może podlegać zmianom?

Tak, możemy modyfikować tę Politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów prawa. Jeżeli posiadasz konto użytkownika lub subskrybujesz newsletter, o każdej zmianie Polityki prywatności otrzymasz wiadomość.

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

- **Cena** – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący jest zobowiązany zapłacić za Produkt;
- **Kod Rabatowy** – unikalny ciąg znaków, który może zostać wykorzystany przez Kupującego do obniżenia Ceny;
- **Konsument** – osoba fizyczna zawierająca Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
- **Konto Użytkownika** – indywidualny panel dostępowy w Serwisie, przypisany do Kupującego, umożliwiający korzystanie z zakupionych Treści Cyfrowych;
- **Kupujący** – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, w tym Konsument lub PNPk;
- **Newsletter** – wiadomości e-mail zawierające informacje o nowościach, ofertach lub treściach edukacyjnych udostępnianych przez Twórcę;
- **Produkt** – Treść Cyfrowa, Usługa Główna lub Voucher oferowane w Serwisie;
- **Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK)** – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego;
- **Przedsprzedaż** – forma sprzedaży Produktów, które będą dostępne od określonego terminu;
- **Regulamin** – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu;
- **Serwis** – strona internetowa prowadzona przez Twórcę, za pośrednictwem której oferowane są Produkty;
- **Sprzedawca / Twórca** – osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą, oferująca Produkty za pośrednictwem Serwisu;
- **Treść Cyfrowa** – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w szczególności kursy online, e-booki, nagrania wideo, pliki audio, dokumenty PDF;
- **Treści Użytkownika** – wszelkie informacje przekazane przez Kupującego w celu ich przechowywania lub publikacji w Serwisie (np. komentarze, opinie, notatki);
- **Umowa** – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest dostarczenie Treści Cyfrowych lub świadczenie Usług Głównych;
- **Usługi Elektroniczne** – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu;
- **Usługi Główne** – usługi świadczone przez Twórcę w ramach jego działalności edukacyjnej, rozwojowej lub doradczej (np. konsultacje, warsztaty, webinary);
- **Voucher** – elektroniczny kod umożliwiający opłacenie Produktu lub jego części.
- **DSA** - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065

§ 2. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz warunki zawierania Umów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi.
2. Za pośrednictwem Serwisu Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne oraz umożliwia zakup Produktów.
3. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed zawarciem Umowy.
4. Sprzedawca udostępnia elektroniczny punkt kontaktowy do komunikacji: **[adres e-mail Twórcy]**.
5. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

§ 3. Usługi Elektroniczne dotyczące Serwisu

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługi Elektroniczne związane z korzystaniem z Serwisu, polegające na zapewnieniu Kupującemu możliwości:
 - przeglądania publicznie dostępnej zawartości Serwisu;
 - rejestracji Konta Użytkownika i korzystania z Konta Użytkownika;
 - złożenia zamówienia i zawarcia Umowy;
 - korzystania z zakupionych Treści Cyfrowych, których dostarczenie następuje z wykorzystaniem funkcjonalności Konta Użytkownika;
 - zapisu do Newslettera;
 - przekazywania Treści Użytkownika.
2. Usługi Elektroniczne są świadczone na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych oraz Umowy o świadczenie Usług Głównych, które są zawierane za pośrednictwem Serwisu.
3. Do korzystania z Usług Elektronicznych nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Kupującego. Wystarczające są:
 - dostęp do Internetu,
 - standardowy, aktualny system operacyjny,
 - standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
 - posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Zakazane jest podczas korzystania z Usług Elektronicznych dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Serwisu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

7. Z uwagi na to, że Serwis stanowi system teleinformatyczny zarządzany przez Sprzedawcę, Sprzedawca może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które mają na celu rozwój Serwisu oraz świadczenie Usług Elektronicznych na jak najwyższym poziomie.
8. W ramach rozwoju Serwisu Sprzedawca może w szczególności:
 - dodawać nowe funkcje oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcje w ramach Serwisu;
 - wprowadzić Serwis na inny rodzaj urządzeń, np. na urządzenia przenośne;
 - udostępnić aplikację związaną ze Serwisem.

§ 4. Zawartość Serwisu

1. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim.
2. Przeglądanie zawartości Serwisu jest możliwe bez rejestracji.
3. Szczegóły dotyczące praw autorskich zawarte są w § 25 Regulaminu.

§ 5. Konto Użytkownika

1. Konto Użytkownika jest tworzone automatycznie przy zakupie Treści Cyfrowych.
2. Konto przypisane jest do adresu e-mail Kupującego.
3. Konto umożliwia dostęp do historii zamówień i zakupionych Treści Cyfrowych.
4. Kupujący zobowiązany jest do ochrony danych logowania.
5. Usunięcie Konta skutkuje utratą dostępu do przypisanych Treści Cyfrowych.

§ 6. Złożenie zamówienia i zawarcie Umowy

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada Konto Użytkownika w Serwisie.
3. Jeżeli Kupujący posiada Konto Użytkownika w Serwisie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia.
4. Wszelkie opisy Produktów dostępne na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów prawa cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.
5. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie do koszyka Produktów, które interesują Kupującego, a następnie wypełnienie formularza zamówienia. W formularzu jest konieczne podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz wybór metody płatności. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu.
6. Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do ich poprawności. Kupujący zostanie poinformowany o tych wątpliwościach i ma prawo do ich wyjaśnienia.

7. W przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wyjaśnień po nawiązaniu kontaktu przez Kupującego.
8. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe. Sprzedawca nie jest zobowiązany do ich weryfikacji, choć posiada takie uprawnienie.
9. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie to stanowi złożenie przez Kupującego oferty nabycia wybranych Produktów.
10. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie jego przyjęcia na podany adres e-mail. Z chwilą otrzymania potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy.
11. W zależności od rodzaju Produktów zawierana jest odpowiednia Umowa:
 - w przypadku Treści Cyfrowych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych,
 - w przypadku Usług Głównych – umowa o świadczenie usług.
12. Jeżeli przedmiotem zamówienia są Produkty różnego rodzaju, zawierane są odpowiednio odrębne Umowy.
13. Umowy dotyczące Treści Cyfrowych podlegają przepisom rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
14. Do Umów, które nie dotyczą Treści Cyfrowych, nie stosuje się przepisów rozdziału 5b ww. ustawy.

§ 7. Przedsprzedaż

1. Sprzedawca może organizować Przedsprzedaż wybranych Produktów oferowanych w Serwisie.
2. Produkty objęte Przedsprzedażą są wyraźnie oznaczone jako dostępne w Przedsprzedaży. Na stronie Produktu Sprzedawca wskazuje przewidywaną datę jego dostępności oraz rozpoczęcia przekazywania Kupującym.
3. Do Umów zawieranych w ramach Przedsprzedaży stosuje się odpowiednio postanowienia § 6 Regulaminu.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostępności Produktu, w szczególności z przyczyn niezależnych od niego, takich jak opóźnienia po stronie dostawców lub partnerów współpracujących.
5. O wszelkich zmianach terminów Sprzedawca poinformuje Kupujących poprzez aktualizację informacji w Serwisie oraz wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przy składaniu zamówienia.
6. W przypadku, gdy realizacja Przedsprzedaży okaże się niemożliwa (np. z powodu braku dostępności materiałów lub istotnych zmian kosztów), Sprzedawca poinformuje Kupującego o zaistniałych okolicznościach.
7. Kupujący będący Konsumentem lub PNPK, który nie wyraża zgody na zmianę terminu lub warunków realizacji Przedsprzedaży, ma prawo zrezygnować z zakupu Produktu. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Kupującemu wszystkie dokonane płatności.

§ 8. Cena i płatności

1. Informacje o dostępnych metodach płatności są publikowane w Serwisie oraz prezentowane Kupującemu na etapie składania zamówienia.
2. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą, mogą być obsługiwane przez zewnętrznych operatorów płatności, których dane identyfikacyjne są wskazane w Serwisie.
3. W zależności od wybranej metody płatności:
 - a) Kupujący może zostać przekierowany do bramki płatniczej w celu dokonania płatności,
 - b) w przypadku przelewu bankowego – otrzymuje potwierdzenie zamówienia oraz instrukcję płatności. Płatność powinna zostać dokonana w terminie 1 dnia roboczego. Po jego upływie Sprzedawca może anulować zamówienie.
4. W przypadku wyboru płatności ratalnej lub przedpłaty:
 - a) należność pobierana jest cyklicznie w ustalonym dniu każdego miesiąca,
 - b) w razie niepowodzenia pobrania środków z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedawca może zablokować dostęp do Produktu do czasu uregulowania należności,
 - c) brak zapłaty raty nie stanowi podstawy do wypowiedzenia Umowy przez Kupującego,
 - d) w przypadku opóźnienia w zapłacie raty, Sprzedawca ma prawo naliczyć ustawowe odsetki za opóźnienie.
5. Faktury wystawiane są na życzenie Kupującego po podaniu danych zgodnie z formularzem udostępnionym w Serwisie.
6. Wszystkie Ceny Produktów w Serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT, jeśli ma zastosowanie).
7. Sprzedawca może przyznawać rabaty, obniżki lub inne preferencje cenowe w ramach akcji promocyjnych. Szczegóły takich akcji określają odrębne regulaminy. Kupujący nie może żądać rabatów poza tymi, które wynikają z obowiązujących promocji.
8. Kupujący może wykorzystać Kod Rabatowy podczas składania zamówienia, zgodnie z instrukcjami w Serwisie. Kody mogą być ograniczone czasowo lub produktowo, a ich dostępność może wynikać z działań promocyjnych Sprzedawcy (np. zapis do Newslettera, konkursy, prezenty).
9. W przypadku informowania o obniżce Ceny, Sprzedawca podaje również najniższą Cenę Produktu obowiązującą w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Produkt był oferowany krócej – od dnia rozpoczęcia jego sprzedaży.

§ 9. Vouchery

1. Voucher może mieć formę cyfrową lub drukowaną.
2. Voucher w formie cyfrowej jest przysyłany na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Voucher w formie drukowanej może być dostarczany w sposób właściwy dla Produktów fizycznych, o ile Sprzedawca przewiduje taką możliwość.
3. Sprzedawca nie wystawia duplikatów Voucherów dostarczonych w formie drukowanej, które zostały zgubione lub zniszczone. Na wniosek Kupującego, który przedstawi dowód zakupu, Sprzedawca może przesłać Voucher w formie cyfrowej.
4. Każdy Voucher posiada wartość nominalną brutto określoną w jego opisie w Serwisie.
5. Voucher może zostać wykorzystany jako forma zapłaty za zamówienie poprzez wprowadzenie przypisanego mu kodu w odpowiednim miejscu formularza zamówienia, zgodnie z instrukcjami dostępnymi w Serwisie.
6. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne – ani w całości, ani w części.

7. Jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż wartość Vouchera, różnica nie podlega zwrotowi. Jeżeli wartość zamówienia przekracza wartość Vouchera, Kupujący zobowiązany jest do dopłaty brakującej kwoty.
8. Możliwość wykorzystania Vouchera może być ograniczona do określonych Produktów lub kategorii Produktów. Informacje o ograniczeniach są każdorazowo wskazane w opisie Vouchera.
9. Voucher może być wykorzystany tylko jeden raz, chyba że jego opis stanowi inaczej.
10. Voucher może posiadać termin ważności, po upływie którego jego realizacja nie będzie możliwa. Termin ważności, jeśli został ustalony, jest wskazany w opisie Vouchera.
11. Kupujący będący Konsumentem lub PNPk może, po upływie terminu ważności Vouchera, zwrócić się do Sprzedawcy o zwrot jego niewykorzystanej wartości w formie pieniężnej.
12. W przypadku odstąpienia od Umowy, w której płatność została dokonana z wykorzystaniem Vouchera, Sprzedawca może dokonać zwrotu w formie nowego Vouchera o wartości odpowiadającej zwracanej kwocie. Kupującemu nie przysługuje roszczenie o zwrot tej kwoty w formie pieniężnej.
13. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność Vouchera z Umową.
 - a) W przypadku Voucherów w formie drukowanej stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące odpowiedzialności za zgodność Towaru z Umową.
 - b) W przypadku Voucherów w formie cyfrowej stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące odpowiedzialności za zgodność Treści Cyfrowej z Umową.

§ 10. Realizacja zamówienia dotyczącego Treści Cyfrowych

1. Realizacja zamówienia polega na dostarczeniu Kupującemu Treści Cyfrowych objętych Umową.
2. Treści Cyfrowe są udostępniane po pozytywnej autoryzacji płatności lub zaksięgowaniu środków na rachunku Sprzedawcy.
3. Termin udostępnienia Treści Cyfrowych zależy od ich rodzaju i może być natychmiastowy lub określony przez Sprzedawcę w opisie Produktu.
4. Do korzystania z Treści Cyfrowych wymagane jest standardowe oprogramowanie umożliwiające odczyt lub odtworzenie plików w formatach takich jak: PDF, DOC, MP4, MP3, MOV, AVI itp. W przypadku dodatkowych wymagań technicznych, są one wskazane w Serwisie w sposób umożliwiający Kupującemu podjęcie świadomej decyzji zakupowej.
5. W zależności od rodzaju Treści Cyfrowych oraz funkcjonalności Serwisu, dostęp do nich może być realizowany poprzez:
 - a) link przesłany na adres e-mail Kupującego,
 - b) przypisanie Treści Cyfrowych do Konta Użytkownika,
 - c) dedykowaną stronę Serwisu.
6. Informacja o możliwości pobrania Treści Cyfrowych na własny nośnik znajduje się w opisie Produktu lub w instrukcjach przekazanych Kupującemu.
7. Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia w zakresie:
 - a) liczby pobrań (np. maksymalnie 10 razy),
 - b) czasu dostępu (np. 3 miesiące od daty zakupu).W przypadku takich ograniczeń, są one wyraźnie wskazane przed zawarciem Umowy.
8. W przypadku Treści Cyfrowych oznaczonych jako „dostęp dożywotni”, które są przypisane do Konta Użytkownika, Sprzedawca zapewnia możliwość ich pobrania na własny nośnik w

przypadku planowanej likwidacji Konta. Termin pobrania nie może być krótszy niż 14 dni od dnia poinformowania Kupującego drogą mailową.

9. Treść Cyfrową uznaje się za dostarczoną w chwili, gdy:
 - a) została udostępniona Kupującemu lub urządzeniu przez niego wybranemu,
 - b) Kupujący uzyskał do niej dostęp lub możliwość jej pobrania.
10. Treści Cyfrowe są dostarczane w wersji aktualnej na dzień ich udostępnienia. Sprzedawca nie zapewnia ich aktualizacji, chyba że zostało to wyraźnie wskazane w opisie Produktu.
11. Kupujący ma prawo korzystać z Treści Cyfrowych wyłącznie na własny użytek, zgodnie z przepisami o dozwolonym użytku. Zabronione jest:
 - a) udostępnianie, odsprzedaż lub publikacja Treści Cyfrowych,
 - b) włączanie ich do własnych produktów lub usług,
 - c) wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez uprzedniego uzyskania licencji.
12. W celu uzyskania licencji na komercyjne wykorzystanie Treści Cyfrowych, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, przedstawiając cel i zakres planowanego wykorzystania. Sprzedawca może przedstawić indywidualną ofertę licencyjną.
13. W przypadku dostępu do Treści Cyfrowych przez Konto Użytkownika, zabronione jest:
 - a) udostępnianie danych logowania osobom trzecim,
 - b) próby uzyskania dostępu do nieprzypisanych Treści,
 - c) działania zakłócające funkcjonowanie Serwisu (np. ataki hakerskie, złośliwe oprogramowanie),
 - d) pobieranie Treści wbrew ograniczeniom,
 - e) wykorzystywanie Konta do działań marketingowych,
 - f) naruszanie dóbr osobistych innych osób lub dobrych obyczajów.
14. W przypadku naruszenia zasad korzystania z Treści Cyfrowych, Sprzedawca może zablokować dostęp do nich. Kupujący zostanie poinformowany o przyczynach blokady i może złożyć odwołanie w terminie 14 dni. Sprzedawca rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od jego otrzymania.
15. Zablokowanie dostępu do Treści Cyfrowych z przyczyn określonych w ust. 13 nie stanowi naruszenia Umowy przez Sprzedawcę i nie rodzi roszczeń po stronie Kupującego.
16. Sprzedawca może wprowadzać zmiany w Treściach Cyfrowych w trakcie trwania Umowy, z wyjątkiem Treści dostarczanych jednorazowo. W przypadku Konsumentów i PNPK zmiany mogą być dokonywane wyłącznie:
 - a) z uzasadnionych przyczyn, takich jak usunięcie usterek, dostosowanie do zmian prawnych, decyzji organów lub potrzeb Kupujących,
 - b) bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego,
 - c) po uprzednim poinformowaniu Kupującego w sposób jasny i zrozumiały,
 - d) z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, jeśli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp lub korzystanie z Treści Cyfrowych.
17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 lit. d, Konsument lub PNPK może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia zmiany lub poinformowania o niej (jeśli nastąpiło później), chyba że Sprzedawca zapewni możliwość dalszego korzystania z Treści w stanie niezmienionym, bez dodatkowych kosztów.
18. Treściom Cyfrowym mogą towarzyszyć świadczenia dodatkowe (np. dostęp do grupy wsparcia, spotkania online, webinary). Mają one charakter uzupełniający i są realizowane zgodnie z opisem Produktu.
19. Sprzedawca może określić zasady korzystania ze świadczeń dodatkowych, w szczególności w celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa uczestników. Nieprzestrzeganie tych zasad

może skutkować ograniczeniem dostępu do świadczeń dodatkowych, co nie wpływa na realizację głównego zobowiązania Sprzedawcy i nie stanowi naruszenia Umowy.

20. Po odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych, Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub PNPk, z wyjątkiem treści:
 - a) użytecznych wyłącznie w związku z Treściami Cyfrowymi,
 - b) dotyczących wyłącznie aktywności Kupującego,
 - c) połączonych z innymi danymi w sposób uniemożliwiający ich wydzielenie bez nadmiernego wysiłku,
 - d) wytworzonych wspólnie z innymi Kupującymi, którzy nadal mogą z nich korzystać.
21. Na żądanie Konsumenta lub PNPk, Sprzedawca udostępnia – na własny koszt, w rozsądnym czasie i w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego – treści wytworzone lub dostarczone przez Kupującego, z wyłączeniem treści wskazanych w ust. 20 lit. a–c.

§ 11. Realizacja zamówienia dotyczącego Usług Głównych

1. Realizacja Usług Głównych polega na wykonaniu przez Sprzedawcę świadczeń zgodnych z opisem zamieszczonym w Serwisie.
2. Jeżeli realizacja Usługi Głównej wymaga aktywnego udziału Sprzedawcy, Strony uzgadniają szczegóły wykonania, w tym termin, miejsce oraz sposób realizacji. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Głównej następuje po osiągnięciu porozumienia w tym zakresie.
3. Jeśli realizacja Usługi Głównej wymaga wcześniejszego przekazania przez Kupującego określonych danych, informacji lub materiałów, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć je najpóźniej na 3 dni przed terminem wykonania Usługi, zgodnie z ustaleniami ze Sprzedawcą. Niedopełnienie tego obowiązku, mimo wezwania, może skutkować odmową wykonania Usługi Głównej, co nie stanowi niewykonania Umowy przez Sprzedawcę.
4. W przypadku niemożności realizacji Usługi Głównej w ustalonym terminie, Sprzedawca informuje Kupującego i proponuje nowy termin. Kupujący może zaakceptować nowy termin lub odstąpić od Umowy, uzyskując zwrot Ceny za niezrealizowaną usługę.
5. Jeżeli Kupujący nie może skorzystać z Usługi Głównej w ustalonym terminie, powinien poinformować o tym Sprzedawcę. Sprzedawca może zaproponować nowy termin lub odmówić jego zmiany, jeśli realizacja w innym terminie nie jest możliwa.
6. Jeśli z Usługi Głównej ma skorzystać osoba inna niż Kupujący, dane tej osoby należy przekazać Sprzedawcy najpóźniej na 3 dni przed terminem realizacji. Zmiana osoby uprawnionej jest możliwa w tym samym terminie.
7. Usługi Główne powinny zostać zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni od zawarcia Umowy. Jeśli Sprzedawca był gotowy do świadczenia, a Kupujący nie skorzystał z Usługi z przyczyn leżących po jego stronie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Ceny, z uwzględnieniem przepisów dotyczących Konsumentów i PNPk.
8. Sprzedawca zobowiązany jest do wykonania Usługi Głównej z należytą starannością.

§ 12. Zapis do Newslettera w celu otrzymania Treści Cyfrowych

1. W odniesieniu do wybranych Treści Cyfrowych, Sprzedawca może umożliwić ich otrzymanie bez opłaty, w zamian za zapis do Newslettera.
2. Zapis do Newslettera odbywa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Serwisie i podanie wymaganych danych osobowych.
3. Zapis do Newslettera w celu otrzymania Treści Cyfrowych stanowi zawarcie Umowy o ich dostarczenie. Kupujący nie uiszcza Ceny, a formą zapłaty jest zapis do Newslettera.
4. Po zawarciu Umowy, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do Treści Cyfrowych.
5. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Rezygnacja nie wpływa na ważność zawartej Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych.
6. Jeżeli Kupujący nie chce zapisywać się do Newslettera, może skontaktować się ze Sprzedawcą w celu zakupu Treści Cyfrowych na standardowych warunkach.

§ 13. Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta lub PNPk bez podania przyczyny

1. Konsument lub PNPk ma prawo odstąpić od Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny.
2. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku Umowy:
 - a) o świadczenie Usług Głównych, które zostały w pełni wykonane za wyraźną zgodą Kupującego, po uprzednim poinformowaniu o utracie prawa odstąpienia,
 - b) o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, jeżeli świadczenie rozpoczęto za wyraźną zgodą Kupującego, po uprzednim poinformowaniu o utracie prawa odstąpienia, oraz po przekazaniu potwierdzenia zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Konsument lub PNPk musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w formie jednoznacznego oświadczenia (np. e-mail, pismo).
4. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia dostępnego w Serwisie, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Termin do odstąpienia zostaje zachowany, jeśli oświadczenie zostanie wysłane przed jego upływem.
6. Zwrot płatności następuje przy użyciu tej samej metody płatności, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na inną formę. Kupujący nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych, Sprzedawca może uniemożliwić dalszy dostęp do tych Treści, w szczególności poprzez zablokowanie konta lub linku dostępowego.

§ 14. Odpowiedzialność za zgodność Treści Cyfrowych z Umową

1. W przypadku Umów zawieranych z Kupującymi innymi niż Konsument lub PNPk, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Treści Cyfrowych, o której mowa w Kodeksie cywilnym, jest wyłączona.
2. W odniesieniu do Konsumentów i PNPk, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność Treści Cyfrowych z Umową, zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Zgodność Treści Cyfrowych z Umową ocenia się na podstawie cech funkcjonalnych, technicznych, zgodności z opisem oraz przydatności do celu, do którego są zazwyczaj używane lub do którego zostały nabyte.
4. W przypadku Treści Cyfrowych:
 - a) **dostarczanych jednorazowo lub w częściach** – Sprzedawca odpowiada za brak zgodności istniejący w chwili dostarczenia, który ujawni się w ciągu dwóch lat od tej chwili,
 - b) **dostarczanych w sposób ciągły** – Sprzedawca odpowiada za brak zgodności, który wystąpił lub ujawnił się w okresie dostarczania Treści Cyfrowych zgodnie z Umową.

§ 15. Doprowadzenie Treści Cyfrowych do zgodności z Umową

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Treści Cyfrowych z Umową, Konsument lub PNPk może żądać ich doprowadzenia do zgodności z Umową.
2. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową, jeżeli jest to niemożliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami.
3. Sprzedawca zobowiązany jest doprowadzić Treści Cyfrowe do zgodności z Umową:
 - a) w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni od dnia poinformowania o niezgodności,
 - b) bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPk,
 - c) z uwzględnieniem charakteru Treści Cyfrowych oraz celu ich wykorzystania.
4. Koszty związane z doprowadzeniem Treści Cyfrowych do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.

§ 16. Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku niezgodności Treści Cyfrowych z Umową

1. Konsument lub PNPk może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, jeżeli:
 - a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową,
 - b) Sprzedawca nie doprowadził Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w terminie,
 - c) niezgodność występuje nadal mimo prób jej usunięcia,
 - d) niezgodność jest istotna i uzasadnia natychmiastowe odstąpienie od Umowy,
 - e) z okoliczności wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Treści Cyfrowych do zgodności w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności.
2. Obniżona Cena powinna pozostawać w proporcji do wartości Treści Cyfrowych zgodnych z Umową, z uwzględnieniem czasu trwania niezgodności.

3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK należną kwotę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu Ceny.
4. Konsument lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli niezgodność Treści Cyfrowych z Umową jest nieistotna. Domniemywa się jednak, że niezgodność jest istotna.

§ 17. Rozliczenie z Konsumentem lub PNPK w przypadku odstąpienia od Umowy

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta lub PNPK z powodu:
 - a) niezgodności Treści Cyfrowych z Umową,
 - b) niedostarczenia Treści Cyfrowych mimo wezwania – stosuje się poniższe zasady rozliczenia.
2. Jeżeli Treść Cyfrowa została dostarczona na nośniku materialnym, Sprzedawca może zażądać jego zwrotu w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Kupujący zobowiązany jest zwrócić nośnik niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni, na koszt Sprzedawcy.
3. Sprzedawca zwraca Cenę w części odpowiadającej Treściom Cyfrowym, które były niezgodne z Umową lub których dostarczenie stało się zbędne w wyniku odstąpienia.
4. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za okres, w którym Treści Cyfrowe były niezgodne z Umową, nawet jeśli były faktycznie używane przez Kupującego.
5. Zwrot Ceny następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
6. Zwrot dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób, który nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

§ 18. Przekazywanie Treści Użytkownika

1. Kupujący może za pośrednictwem Serwisu przekazywać Treści Użytkownika w celu ich przechowywania lub publikacji, zgodnie z funkcjonalnościami Serwisu.
2. Zabronione jest przekazywanie Treści Użytkownika, które:
 - a) stanowią nielegalne treści w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 (DSA),
 - b) są niezgodne z niniejszym Regulaminem.
3. Za Treści Użytkownika niezgodne z Regulaminem uznaje się w szczególności treści, które:
 - a) naruszają zasady publikowania opinii określone w §23 Regulaminu,
 - b) są niezgodne z tematyką Serwisu lub powielają wcześniej opublikowane treści,
 - c) zawierają spam, linki promujące inne serwisy lub działania konkurencyjne,
 - d) mają charakter reklamowy, promocyjny lub fundraisingowy bez zgody Sprzedawcy,
 - e) służą działaniom niezgodnym z prawem, w tym oszustwom,
 - f) nawołują do przemocy, nienawiści, dyskryminacji lub pochwalają takie zachowania,
 - g) naruszają dobra osobiste, prawa autorskie lub inne prawa osób trzecich,
 - h) zawierają treści obraźliwe, wulgarne, szowinistyczne, mizoginistyczne lub godzące w

dobrze obyczaje,

- i) mogą wywoływać dyskomfort innych Kupujących, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku.
- 4. W przypadku uzyskania wiarygodnych informacji o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia w związku z Treściami Użytkownika, Sprzedawca jest uprawniony i zobowiązany do powiadomienia odpowiednich organów oraz przekazania im danych Kupującego.
- 5. Sprzedawca udostępnia dane Kupującego również na żądanie uprawnionych organów w ramach prowadzonych postępowań cywilnych, karnych lub administracyjnych.

§ 19. Moderacja Treści Użytkownika

1. Sprzedawca może w każdej chwili dokonać weryfikacji Treści Użytkownika. Weryfikacja odbywa się w sposób obiektywny, niearbitralny i z należytą starannością.
2. Sprzedawca nie ma obowiązku uprzedniego zatwierdzania Treści Użytkownika ani prowadzenia prewencyjnej kontroli treści.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności Treści Użytkownika z Regulaminem, Sprzedawca może:
 - a) zablokować Treść Użytkownika, czyniąc ją niewidoczną dla innych Kupujących,
 - b) usunąć Treść Użytkownika z Serwisu.
4. Kupujący, którego Treść Użytkownika została zablokowana lub usunięta, zostaje niezwłocznie poinformowany o tej decyzji wraz z jej uzasadnieniem.
5. Kupujący może złożyć odwołanie od decyzji Sprzedawcy na zasadach określonych w §22 Regulaminu.
6. Sprzedawca zapewnia, że odwołania dotyczące Treści Użytkownika są rozpatrywane przez personel, a nie w sposób zautomatyzowany.

§ 20. Zgłaszanie Treści Użytkownika

1. Każda osoba fizyczna lub prawna może zgłosić Sprzedawcy obecność Treści Użytkownika, które uznaje za nielegalne w rozumieniu DSA.
2. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Serwisie.
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - a) uzasadnienie wskazujące, dlaczego Treść Użytkownika jest nielegalna lub niezgodna z Regulaminem,
 - b) dokładną lokalizację treści (np. adres URL),
 - c) dane kontaktowe zgłaszającego (imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail), z wyjątkiem zgłoszeń dotyczących przestępstw określonych w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE,
 - d) oświadczenie o działaniu w dobrej wierze i prawdziwości zgłoszenia.
4. Zgłaszający może skorzystać z formularza zgłoszenia dostępnego w Serwisie.

5. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia drogą elektroniczną. W przypadku braków formalnych, może wezwać zgłaszającego do ich uzupełnienia w terminie 14 dni. Brak uzupełnienia skutkuje pozostawieniem zgłoszenia bez rozpoznania.
6. Weryfikacja zgłoszenia następuje w terminie do 14 dni od otrzymania kompletnego zgłoszenia. Sprzedawca może zażądać dodatkowych informacji lub dokumentów.
7. W trakcie weryfikacji Treść Użytkownika może zostać tymczasowo zablokowana.
8. Po zakończeniu weryfikacji Sprzedawca:
 - a) usuwa lub trwale blokuje Treść Użytkownika, jeśli narusza Regulamin,
 - b) przywraca Treść Użytkownika, jeśli nie stwierdzono naruszenia.
9. O decyzji Sprzedawca informuje zarówno zgłaszającego, jak i Kupującego, który zamieścił Treść Użytkownika, wraz z uzasadnieniem.

§ 20. Zgłaszanie Treści Użytkownika

1. Każda osoba fizyczna lub prawna może zgłosić Sprzedawcy obecność Treści Użytkownika, które uznaje za nielegalne w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 (DSA).
2. Zgłoszenia można dokonać:
 - a) drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Serwisie,
 - b) za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie.
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - a) uzasadnienie wskazujące, dlaczego Treść Użytkownika jest nielegalna lub niezgodna z Regulaminem,
 - b) dokładną lokalizację treści (np. adres URL),
 - c) dane kontaktowe zgłaszającego (imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail), z wyjątkiem zgłoszeń dotyczących przestępstw określonych w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE,
 - d) oświadczenie o działaniu w dobrej wierze i prawdziwości zgłoszenia.
4. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia drogą elektroniczną. W przypadku braków formalnych, może wezwać zgłaszającego do ich uzupełnienia w terminie 14 dni. Brak uzupełnienia skutkuje pozostawieniem zgłoszenia bez rozpoznania.
5. Weryfikacja zgłoszenia następuje w terminie do 14 dni od otrzymania kompletnego zgłoszenia. Sprzedawca może zażądać dodatkowych informacji lub dokumentów.
6. W trakcie weryfikacji Treść Użytkownika może zostać tymczasowo zablokowana.
7. Po zakończeniu weryfikacji Sprzedawca:
 - a) usuwa lub trwale blokuje Treść Użytkownika, jeśli narusza Regulamin,
 - b) przywraca Treść Użytkownika, jeśli nie stwierdzono naruszenia.
8. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika, lub odmowy ich usunięcia, Sprzedawca niezwłocznie informuje zarówno zgłaszającego, jak i Kupującego, który zamieścił Treść, podając uzasadnienie decyzji.
9. Kupujący lub zgłaszający mogą złożyć odwołanie od decyzji Sprzedawcy na zasadach określonych w §22 Regulaminu.
10. Sprzedawca zapewnia, że wszystkie odwołania są rozpatrywane przez personel, a nie w sposób zautomatyzowany.

§ 21. Sankcje za niedopuszczalne Treści Użytkownika

1. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Kupującego, w szczególności poprzez przekazanie Treści Użytkownika niezgodnych z Regulaminem, Sprzedawca może zastosować następujące środki:
 - a) blokadę Konta Użytkownika,
 - b) trwałe usunięcie Konta Użytkownika,
 - c) zawieszenie dostępu do określonych funkcjonalności Serwisu,
 - d) trwałe uniemożliwienie korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu.
2. Wybór środka zależy od charakteru i wagi naruszenia oraz okoliczności sprawy.
3. Środki, o których mowa w ust. 1, są niezależne od działań podejmowanych wobec samej Treści Użytkownika (np. jej zablokowania lub usunięcia).
4. Sprzedawca działa z należytą starannością, w sposób obiektywny, proporcjonalny i z poszanowaniem praw wszystkich stron.
5. Blokada Konta lub zawieszenie funkcjonalności może trwać od 5 do 30 dni. Po tym czasie dostęp zostaje przywrócony, o ile nie podjęto decyzji o trwałym ograniczeniu.
6. Kupujący, wobec którego zastosowano środek, może złożyć odwołanie na zasadach określonych w §22 Regulaminu.
7. Sprzedawca zapewnia, że odwołania są rozpatrywane przez personel, a nie w sposób zautomatyzowany.

§ 22. Odwołania

1. Kupujący lub osoba trzecia może złożyć odwołanie w przypadku, gdy:
 - a) Sprzedawca nie zablokował lub nie usunął Treści Użytkownika mimo zgłoszenia,
 - b) Treści Użytkownika zostały zablokowane lub usunięte niezgodnie z Regulaminem,
 - c) wobec Kupującego zastosowano sankcje związane z Treściami Użytkownika.
2. Każda decyzja Sprzedawcy dotycząca Treści Użytkownika musi zawierać uzasadnienie, z wyjątkiem sytuacji, gdy decyzja wynika z nakazu organu publicznego.
3. Uzasadnienie decyzji powinno zawierać:
 - a) zakres i charakter zastosowanego środka (np. usunięcie, ograniczenie widoczności, zawieszenie płatności),
 - b) podstawę prawną lub umowną decyzji,
 - c) fakty i okoliczności, które ją uzasadniają,
 - d) informację o ewentualnym wykorzystaniu zautomatyzowanych narzędzi,
 - e) dane zgłaszającego (jeśli to konieczne i zgodne z prawem),
 - f) jasne informacje o możliwości złożenia odwołania.
4. Odwołanie można złożyć:
 - a) drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Serwisie,
 - b) pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
5. Odwołanie powinno zawierać:
 - a) imię i nazwisko lub nazwę odwołującego,
 - b) dane kontaktowe,
 - c) uzasadnienie, dlaczego decyzja Sprzedawcy powinna zostać zmieniona.

6. Sprzedawca potwierdza otrzymanie odwołania drogą elektroniczną.
7. Odwołania są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania.
8. Sprzedawca zapewnia, że odwołania nie są rozpatrywane w sposób zautomatyzowany.

§ 23. Opinie

1. Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość zamieszczania opinii o Serwisie, Sprzedawcy lub Produktach – zarówno w ramach Serwisu, jak i za pośrednictwem zewnętrznych platform należących do osób trzecich.
2. Opinie mogą być zamieszczane po skorzystaniu z Serwisu, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym nie ma ograniczeń czasowych co do momentu ich publikacji.
3. Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy, merytoryczny, z zachowaniem poprawności językowej oraz bez użycia wulgaryzmów lub treści obraźliwych.
4. Opinie zamieszczane przez Kupujących stanowią Treści Użytkownika i podlegają moderacji zgodnie z §19 Regulaminu. Każda osoba przeglądająca Serwis może zgłosić opinię naruszającą Regulamin zgodnie z §20.
5. Sprzedawca może również publikować opinie o Produktach pozyskane w inny sposób niż bezpośrednio przez formularz opinii – np. poprzez kontakt z Kupującym po zakupie lub wykorzystując spontaniczne opinie przesłane przez Kupujących (np. e-mailem lub w mediach społecznościowych).
6. Sprzedawca oświadcza, że opinie, o których mowa w ust. 5, pochodzą wyłącznie od osób, które faktycznie korzystały z Produktów.
7. Opinie publikowane przez Sprzedawcę, o których mowa w ust. 5 i 6, nie są Treściami Użytkownika, ale mogą być zgłaszane do weryfikacji na zasadach określonych w §20.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do decydowania, które opinie zostaną opublikowane.

§ 24. Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.
2. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania, analizy ruchu oraz personalizacji treści.
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej w Serwisie.

§ 25. Prawa własności intelektualnej

1. Wszystkie treści dostępne w Serwisie, Treści Cyfrowe, elementy Produktów (np. grafiki, opisy, materiały edukacyjne) oraz materiały przekazywane w ramach Usług Głównych mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub bazy danych chronione przepisami prawa.
2. Prawa autorskie do tych treści przysługują Sprzedawcy lub innym uprawnionym podmiotom.

3. Jakiegokolwiek wykorzystanie tych treści przez Kupującego poza zakresem dozwolonego użytku wymaga uprzedniej zgody Sprzedawcy lub innego uprawnionego podmiotu.
4. Nieuprawnione korzystanie z treści może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
5. Sprzedawca może zawrzeć z Kupującym odrębną umowę licencyjną dotyczącą korzystania z określonych treści lub baz danych. W tym celu Kupujący powinien przedstawić propozycję zawarcia umowy, wskazując cel i czas planowanego wykorzystania. Sprzedawca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.

§ 26. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności poprzez:
 - a) złożenie wniosku do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
 - b) wniosek do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o mediację,
 - c) pomoc rzecznika konsumentów lub organizacji konsumenckiej.
2. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: <http://polubowne.uokik.gov.pl>.
3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR dostępnej pod adresem: <http://ec.europa.eu/consumers/odr>.

§ 27. Reklamacje i wezwania

1. Kupujący ma prawo złożyć reklamację dotyczącą działania Serwisu lub realizacji Umowy.
2. W celu ułatwienia złożenia reklamacji, Sprzedawca udostępnia wzór formularza reklamacyjnego dostępny w Serwisie.
3. Reklamacje należy kierować na adres e-mail wskazany w Serwisie.
4. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania.
5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na dane kontaktowe podane przez Kupującego.
6. W przypadku niedostarczenia Treści Cyfrowych zgodnie z Umową, Kupujący może wezwać Sprzedawcę do ich dostarczenia.
7. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym terminie, Kupujący może odstąpić od Umowy.
8. Kupujący może odstąpić od Umowy bez uprzedniego wezwania, jeżeli:
 - a) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wynika, że nie dostarczy on Treści Cyfrowych,
 - b) termin dostarczenia Treści Cyfrowych był istotny dla Kupującego, a nie został dotrzymany.

§ 28. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania, modyfikowania oraz odwoływania ofert, promocji i do zmiany Cen Produktów dostępnych w Serwisie, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw nabytych Kupujących, w szczególności warunków Umów zawartych przed ich wprowadzeniem.
2. Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku:
 - a) zmiany sposobu świadczenia Usług Elektronicznych, Usług Głównych lub dostarczania Treści Cyfrowych,
 - b) konieczności dostosowania Regulaminu do zmian przepisów prawa,
 - c) dostosowania Regulaminu do orzeczeń sądów lub decyzji organów administracji publicznej,
 - d) realizacji obowiązków prawnych ciążyących na Sprzedawcy,
 - e) wprowadzenia zmian redakcyjnych, które nie wpływają na prawa i obowiązki Kupujących.
3. Kupujący, którego adres e-mail znajduje się w posiadaniu Sprzedawcy, zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną.
4. Do Umów o świadczenie Usług Głównych oraz Umów o dostarczenie Treści Cyfrowych dostarczanych jednorazowo stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.
5. W przypadku Umów dotyczących Treści Cyfrowych dostarczanych w sposób ciągły lub z wykorzystaniem Konta Użytkownika (np. kursy online z czasowym dostępem), Kupujący zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do Konta. Jeżeli zmiana Regulaminu istotnie i negatywnie wpływa na dostęp do Treści Cyfrowych lub możliwość korzystania z nich, Kupujący może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie.
6. W przypadku Usług Elektronicznych, Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z ich dalszego świadczenia, np. poprzez wypisanie się z Newslettera lub zaprzestanie korzystania z Serwisu.
7. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa nabyte przez Kupujących przed dniem ich wejścia w życie.
8. Wszelkie spory wynikające z Umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy, z wyjątkiem sporów z Konsumentami i PNPk, w przypadku których właściwość sądu ustalana jest zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
9. Regulamin obowiązuje od dnia 10.10.2025.
10. Archiwalne wersje Regulaminu są dostępne do pobrania w formacie PDF – linki znajdują się poniżej treści Regulaminu w Serwisie.